

1. 개정이유

법령안은 「개인정보 보호법」 등 개별법에 근거를 둔 사전영향평가, 입법예고, 법제처 심사 등 단계별 절차를 거쳐 입안되고 전(全) 단계에서 지속적인 법제지원이 이루어지고 있으므로 업무의 신속성·효율성을 도모하고자 외부 전문기관의 자문을 거쳐 마련된 법령안은 중요문서 사전심의를 생략할 수 있도록 하고, 인용하고 있는 법령의 제명 변경을 반영하여 용어를 현행화하는 등 지침을 정비하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. "행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정"을 "행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정"으로 수정(안 제2조·제3조)
- 나. 외부 전문기관의 자문을 거쳐 마련된 법령안을 중요문서 사전심의 생략 사유에 포함(안 제6조)
- 다. 직위명 변경과 행정규칙 어려운 용어 정비기준을 반영(안 별표)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 해당사항 없음
- 다. 합 의 : 본부 각 부서와 합의(2024.3.12.~2024.3.29.)
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

우정사업본부 중요문서 사전심의에 관한 지침 일부개정예규안

우정사업본부 중요문서 사전심의에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 "사전에 **법규준수**"를 "**법규준수**"로 하고, 같은 조 제2호 중 "「**행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정**」"를 "「**행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정**」"로 한다.

제3조 중 "「**행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정**」"을 "「**행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정**」"으로 한다.

제4조제2항제2호 중 "**법규문서외**"를 "**법규문서 외**"로 한다.

제6조제1항제4호 중 "**법령 및 훈령·예규 등**"을 "**훈령·예규 등**"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "**유사하거나**,"를 "**유사하거나**"로 한다.

제11조제1항 중 "**제 157조**"를 "**제157조**"로 한다.

별표의 제1호 표 하단의 주석에서 "**보험재정담당**"을 "**보험손익·재정담당**"으로 하고, 제3호 표의 고객 보호란에서 "**불입금액, 불입기간**"을 "**납입금액, 납입기간**"으로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----- ----- ---
1. “사전심의”란 제5조제1항에서 정한 중요문서를 최종 결재권자의 결재 전에 준법감시담당관(준법감시인)이 <u>사전에 법규준수</u> 등에 대해 검토하는 업무를 말한다.	1. ----- ----- ----- ----- <u>법규준수</u> ----- -----.
2. “훈령·예규 등”이란 「 <u>행정효율과 협업 촉진에 관한 규정</u> 」 제4조에 따른 훈령, 예규 및 고시 등을 말하며 대통령훈령 「 <u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u> 」 제2조제1항에 따라 그 명칭에 관계없이 법령의 시행 또는 행정사무처리 등과 관련하여 우정사업본부장이 발령하는 규정·규칙·세칙·지시·지침·통첩 등을 포함한다.	2. ----- 「 <u>행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정</u> 」 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
3. ~ 6. (생략)	3. ~ 6. (현행과 같음)
제3조(다른 법령의 준용) 우정사업본부 중요문서의 사전심의에 관하여 이 예규에서 규정된 것을 제외하고는 「법제업무 운영	제3조(다른 법령의 준용) ----- ----- ----- -----

규정」 및 같은 규정 시행규칙,
「행정 효율과 협업 촉진에 관
한 규정」 및 같은 규정 시행규
칙, 대통령훈령「훈령·예규 등
의 발령 및 관리에 관한 규정」
을 준용한다.

제4조(중요문서 기안) ① (생 략)

② 중요문서 중 훈령·예규 등
의 기안은 다음 구분에 따라 작
성하여야 한다.

1. (생 략)

2. 예규(안)는 행정사무의 통일
을 기하기 위하여 반복적 행
정사무의 처리기준을 제시하
는 법규문서외의 문서로서 조
문형식 또는 시행문형식에 의
하여 작성한다.

3. (생 략)

제6조(사전심의 예외) ① 요청부
서장은 제5조에도 불구하고 다
음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 경우에는 사전심의를 생략할
수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 외부 전문기관의 심의 또는
자문을 거쳐 내부 사전심의가
불필요하다고 인정되는 경우

「행정업무의 운영 및 혁신에
관한 규정」 -----

-----.

제4조(중요문서 기안) ① (현행과
같음)

② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-- 법규문서 외-----

-----.

3. (현행과 같음)

제6조(사전심의 예외) ① -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----

(법령 및 훈령·예규 등은 제외한다)

5. 이미 사전심의를 거친 사항과 유사하거나, 동일한 사항

6.·7. (생략)

② (생략)

제11조(기간의 산정) ① 본 지침에서의 기간을 계산하는 경우에는 「민법」 제157조 및 제159조부터 제161조까지의 규정을 준용하되, 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일과 토요일은 산입하지 아니한다.

② (생략)

[별표]에서 제1호 하단 중

사. 기타 운용점검	- 자금운용 관련 법령, 내부규정 등을 준수하고 있으며, 상충되는 내용은 없는지, 금융당국에서 정하고 있는 기준에 부합하는지 여부 - 예금자금·보험적립금의 이익과의 이해상충 문제 소지가 있는지 여부
---------------	---

※ 자금운용관리 관련사항은 **훈령, 예규 외** 자산별 위탁자산·간접투자자산 운용기준, 평가기준에 관한 사항 등 자금운용과 관련한 자금운용관리 부서'의 내부기준 포함
* 자금운용관리 내부통제지침 제2조 제3호 및 제4호를 기준으로 함(금융총괄과는 자금운용총괄담당, 보험기획과는 **보험재정담당** 업무에 한함)

[별표]에서 제3호 중

나. 고객 보호	- 우체국의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하거나, 상당한 이유없이 손해배상범위를 제한하였는지 여부 - 우체국이 부담하여야 할 위험을 고객에게 이전시키는 조항 등 고객에게 일방적으로 부담하게 불리한 조항 포함 여부 - 업무상 알게 된 고객의 비밀을 정당한 이유없이 누설하는 것을 허용하는 조항 포함 여부 - 금융상품의 경우 가입대상, 방법, 불입금액, 불입기간 , 만기금리 등 필요사항의 적정표시 여부
----------	---

--훈령·예규 등-----

5. -----

-- 유사하거나 -----

6.·7. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제11조(기간의 산정) ① -----

----- 제157조 -----

-----.

② (현행과 같음)

[별표]에서 제1호 하단 중

사. 기타 운용점검	- 자금운용 관련 법령, 내부규정 등을 준수하고 있으며, 상충되는 내용은 없는지, 금융당국에서 정하고 있는 기준에 부합하는지 여부 - 예금자금·보험적립금의 이익과의 이해상충 문제 소지가 있는지 여부
---------------	---

※ 자금운용관리 관련사항은 **훈령, 예규 외** 자산별 위탁자산·간접투자자산 운용기준, 평가기준에 관한 사항 등 자금운용과 관련한 자금운용관리 부서'의 내부기준 포함
* 자금운용관리 내부통제지침 제2조 제3호 및 제4호를 기준으로 함(금융총괄과는 자금운용총괄담당, 보험기획과는 **보험손익·재정담당** 업무에 한함)

[별표]에서 제3호 중

나. 고객 보호	- 우체국의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하거나, 상당한 이유없이 손해배상범위를 제한하였는지 여부 - 우체국이 부담하여야 할 위험을 고객에게 이전시키는 조항 등 고객에게 일방적으로 부담하게 불리한 조항 포함 여부 - 업무상 알게 된 고객의 비밀을 정당한 이유없이 누설하는 것을 허용하는 조항 포함 여부 - 금융상품의 경우 가입대상, 방법, 납입금액, 납입기간 , 만기금리 등 필요사항의 적정표시 여부
----------	---